

[별표 35] <개정 2009.11.27>

자동차운전학원·전문학원에 대한 행정처분의 기준(제129조제1항 관련)

I. 일반기준

1. 위반행위가 둘 이상인 경우로서 그에 해당하는 각각의 처분기준이 다른 경우에는 그 중 중한 처분기준에 따른다. 다만, 둘 이상의 처분기준이 동일한 운영정지인 경우에는 각 처분 기준을 합산한 기간을 넘지 아니하는 범위에서 중한 처분기준의 2분의 1의 범위에서 가중할 수 있다.
2. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 기준은 최근 2년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용하며, 같은 위반행위가 4회 이상인 경우 최종 운영정지 처분기간의 2분의 1의 범위에서 가중하여 행정처분하거나(이 경우 1년을 초과할 수 없다), 학원의 등록 또는 전문학원의 지정을 취소할 수 있다. 이 경우 행정처분기준의 적용은 같은 위반행위에 대하여 최초로 행정처분을 한 날(행정처분 결정일을 말한다)을 기준으로 한다.
3. 지방경찰청장은 위반행위의 동기·내용 및 위반의 정도 등 다음 각 목에 해당하는 사유를 고려하여 그 처분을 가중하거나 감경할 수 있다. 이 경우 그 처분이 운영정지인 경우에는 그 처분 기준의 2분의 1의 범위에서 가중하거나 감경할 수 있고, 등록취소·지정취소인 경우에는 180일 이상의 운영정지처분으로 감경(법 제113조제1항제1호는 제외한다)할 수 있다.

가. 가중 사유

- 1) 위반행위가 사소한 부주의나 오류가 아닌 고의나 중대한 과실에 의한 것으로 인정되는 경우
- 2) 위반의 내용·정도가 중대하여 교육생에게 미치는 피해가 크다고 인정되는 경우

나. 감경 사유

- 1) 위반행위가 고의나 중대한 과실이 아닌 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
- 2) 위반의 내용·정도가 경미하여 교육생에게 미치는 피해가 적다고 인정되는 경우
- 3) 해당 학원등이 처음 해당 위반행위를 한 경우로서 3년 이상 학원등을 모범적으로 운영해 온 사실이 객관적으로 인정되는 경우
- 4) 위반행위자가 해당 위반행위로 인하여 검사로부터 기소유예처분을 받거나 법원으로부터 선고유예의 판결을 받은 경우
- 5) 학원등의 설립·운영자가 위반행위 사실을 지방경찰청장이 인지하기

전까지 스스로 신고한 경우

4. 학원등의 종사자가 학원등에 불이익을 주기 위한 목적으로 위반한 경우 또는 제3자가 위반행위를 유도한 경우에는 처분을 감면할 수 있다. 학원등이 해당 위반행위로 인하여 검사로부터 불기소처분을 받거나 법원으로부터 무죄 판결을 받아 확정된 경우도 또한 같다.
5. 지방경찰청장은 전문학원이 시설 및 설비 등의 기준과 지정기준에 적합하지 아니하여 Ⅱ. 제33호에 따른 필요한 명령을 하는 때에는 기능검정을 중단하게 할 수 있다.

Ⅱ. 개별기준

위반 항목	세부 내용	해당 법조문 (도로교통법)	구분	처 분 기 준		
				1차 위반	2차 위반	3차 위반
등록 · 지정	1. 허위·부정한 방법으로 학원을 등록한 때	법 제113조 제1항제1호	학원	등록취소		
			전문 학원	지정취소 · 등록 취소		
변경 등록 · 중요 사항 변경	2. 허위·부정한 방법으로 전문학원의 지정을 받은 때	법 제113조 제1항제1호	전문 학원	지정취소		
	3. 등록한 사항에 관하여 변경등록을 하지 아니하고 이를 변경하는 등 부정한 방법으로 학원을 운영한 때	법 제113조 제1항제5호	학원	1개월 이내 시정명령	운영정지 10일	운영정지 20일
			전문 학원	1개월 이내 시정명령	운영정지 10일	운영정지 20일
	4. 법 제104조제3항을 위반하여 전문학원이 승인을 받지 아니하고 중요사항을 변경한 때	법 제113조 제2항제4호	전문 학원	운영정지 10일	운영정지 20일	운영정지 30일
조건부	5. 정당한 사유 없이 개원 예정일로부터 2개월이 지날 때 까지 개원하지 아니한 때	법 제113조 제1항제3호	학원	등록취소		
등록 · 휴원	6. 정당한 사유없이 계속 하여 2개월 이상 휴원한 때	법 제113조 제1항제4호	학원	3개월 이내 시정명령	등록취소	
			전문 학원	3개월 이내 시정명령	등록취소 · 지정 취소	

인적 배치 기준 위반	7. 법 제103조제1항에 따른 강사배치기준 또는 법 제 104조제1항제2호에 따른 기능검정원 및 강사의 배치기준을 위반한 때		법 제113조 제1항제6호	학원	운영정지 20일	운영정지 40일	운영정지 60일
				전문 학원	운영정지 20일	운영정지 40일	운영정지 60일
시설·설비 기준 위반	8. 교육용 자동차에 관한 규정을 위반한 때	가. 교육용자동차의 구조 기준에 관한 규정에 위반한 때	법 제113조 제1항제2호	학원	1개월 이내 시정명령	운영정지 10일	운영정지 20일
		나. 사용유효기간이 지난 기능교육용 자동차 또는 정기검사 유효기간이 지난 도로주행교육용 자동차로 교육을 한 때					
		다. 사용연한이 지난 교육용자동차로 교육을 한 때 (이륜 자동차 또는 원동기장치자전거의 경우에 한정한다)					
		라. 영 별표 5 제9호가목(1)에 따른 보험에 가입 되도록 하지 아니한 때					
		마. 영 별표 5 제9호가목(3)에 따른 장애인 교육용자동차를 갖추지 아니한 때 (전문학원의 경우에 한정한다)		전문 학원	1개월 이내 시정명령	운영정지 10일	운영정지 20일

	9. 학원을 설립·운영하는 자의 명의로 등록되지 아니한 자동차 또는 지방경찰청장의 확인을 받지 아니한 자동차로 교육을 실시한 때		법 제113조 제1항제2호	학원	운영정지 20일	운영정지 40일	운영정지 60일
				전문 학원	운영정지 20일	운영정지 40일	운영정지 60일
교육 방법	10. 교육 시간을 지키지 아니한 때	가. 1일 1명당 교육 시간을 초과한 것이 확인된 때	법 제113조 제1항제7호	학원	운영정지 10일	운영정지 20일	운영정지 30일
		나. 매 교시당 교육 시간을 지키지 아니한 때		전문 학원	운영정지 10일	운영정지 20일	운영정지 30일
	11. 학원등에서 법 제103조 제1항 또는 법 제106조의 제5항을 위반하여 강사가 아닌 사람이 자동차 운전 에 관한 교육을 한 때		법 제113조 제1항제6호 또는 법 제113조 제2항제5호	학원	운영정지 20일	운영정지 40일	운영정지 60일
				전문 학원	운영정지 30일	운영정지 60일	운영정지 90일
	12. 학과 교육 방법 위반	가. 교육과정에 관한 계획 없이 교육을 진행하는 때	법 제113조 제1항제7호	학원	1개월 이내 시정명령	운영정지 10일	운영정지 20일
		나. 교재를 사용하지 아니하고 교육을 실시하는 때		전문 학원	1개월 이내 시정명령	운영정지 10일	운영정지 20일
	13. 기능 교육 방법 위반	가. 면허의 종별에 따라 단계적으로 교육을 실시하지 아니한 때 나. 교재를 사용하지 아니하고 교육을 실시하는 때	법 제113조 제1항제7호	학원	1개월 이내 시정명령	운영정지 10일	운영정지 20일
				전문 학원	1개월 이내 시정명령	운영정지 10일	운영정지 20일
		다. 동승하여야 하는 기능교육용 자동차에 기능	법 제113조 제1항제7호	학원	운영정지 10일	운영정지 20일	운영정지 30일

		교육강사가 동승하지 아니하거나 동승교육요구를 거부한 때		전문 학원	운영정지 10일	운영정지 20일	운영정지 30일
14. 도로주행교육 방법 위반		가. 연습면허를 받지 아니한 사람에게 도로주행교육을 실시한 때	법 제113조 제1항제7호	학원	운영정지 20일	운영정지 40일	운영정지 60일
		나. 강사가 동승하지 아니하고 교육을 실시한 때					
		다. 지방경찰청장이 지정한 노선 외의 도로에서 교육(연습면허 소지자에 대한 교육을 한정한다)을 실시한 때		전문 학원	운영정지 20일	운영정지 40일	운영정지 60일
		라. 교재를 사용하지 아니하고 교육을 실시한 때		학원	시정명령	운영정지 10일	운영정지 20일
전문 학원 교육 방법	15. 전문학원의 운영이 제104조 제1항 제4호에 따른 기준에 적합하지 아니한 때	가. 1명당 2시간을 초과하여 모의운전장치에 의한 기본조작교육을 실시한 것이 확인된 때	법 제113조 제2항제3호	전문 학원	운영정지 10일	운영정지 20일	운영정지 30일
		나. 학과교육, 기능교육 및 도로주행교육을 각각 3개월이 경과하여 수료되도록 한 것이 확인된 때					

운 영 기 준	16. 수강신청에 관한 규정에 위반한 때		법 제113조 제1항제7호	학원	운영정지 20일	운영정지 40일	운영정지 60일
				전문 학원	운영정지 20일	운영정지 40일	운영정지 60일
	17. 출석사항을 조작하는 등 교육사실을 허위로 확인 한 때		법 제113조 제1항제7호	학원	운영정지 180일	등록취소	
				전문 학원	운영정지 180일	등록취소 · 지정 취소	
	18. 교육 생 정 원 을 위 반 한 때	가. 일시 수용능력 인원을 초과한 때 나. 1일 최대 교육 횟수를 초과한 때 다. 도로주행교육 을 받는 교육생 의 정원이 기능 교육을 받는 교 육생의 정원을 초과한 때	법 제113조 제1항제7호	학원	운영정지 10일	운영정지 20일	운영정지 30일
				전문 학원	운영정지 10일	운영정지 20일	운영정지 30일
	19. 강사 등의 선임·해임시 의 조치에 관한 규정에 위 반한 때 20. 강사가 지켜야 하는 사항 을 위반한 때 21. 자동차 운전교육생을 모 집하기 위한 연락사무소 등을 설치한 때 22. 교육생이 학원 등의 위 치·연락처·교육시간에 대해 오인할 만한 정보를 표시·광고한 때 23. 교육시간을 모두 수료하 지 않은 교육생에 대하여 운전면허 시험 응시를 유 도한 때		법 제113조 제1항제7호	학원	운영정지 10일	운영정지 20일	운영정지 30일
				전문 학원	운영정지 10일	운영정지 20일	운영정지 30일
	24. 갖추어 두어야 하는 장		법 제113조	학원	1개월	시정명령	운영정지

	부 또는 서류를 갖추어 두지 아니하거나 기록을 유지하지 아니한 때			이내 시정명령		20일
	25. 강사 또는 기능검정원이 신분증명서 또는 자격증을 달지 아니하고 교육을 실시한 때	제1항제7호	전문 학원	1개월 이내 시정명령	시정명령	운영정지 20일
전문 학원 의 기능 검 정	26. 법 제108조제2항을 위반하여 자동차운전에 관한 학과교육·기능교육을 수료하지 아니한 사람 또는 도로주행교육을 수료하지 아니한 사람에게 기능검정을 실시한 때	법 제113조 제2항제6호				
	27. 법 제108조제3항을 위반하여 기능검정원이 아닌 사람으로 하여금 기능검정을 실시하게 한 때	법 제113조 제2항제7호	전문 학원	운영정지 180일	지정취소 · 등록 취소	
	28. 기능검정원이 법 제108조제4항을 위반하여 허위로 기능검정의 합격사실을 증명한 때	법 제113조 제2항제8호				
	29. 법 제108조제5항을 위반하여 기능검정에 합격하지 아니한 사람에게 수료증 또는 졸업증을 교부한 때	법 제113조 제2항제9호				
연수 교육	30. 법 제109조제1항 후단을 위반하여 학원등의 설립·운영자가 연수교육에 응하지 아니하거나 학원등의 강사 및 기능검정원이 연수교육을 받을 수 있도록 조치하지 아니한 때	법 제113조 제1항제8호	학원	1개월 이내 시정명령	운영정지 10일	운영정지 20일
			전문 학원	1개월 이내 시정명령	운영정지 10일	운영정지 20일

자료 미제 출 및 출입 · 검 사 방 해	31. 법 제141조제2항에 따른 자료제출 또는 보고를 하 지 아니하거나 허위의 자료 를 제출 또는 보고한 때	법 제113조 제1항제9호	학원	운영정지 10일	운영정지 20일	운영정지 30일
			전문 학원	운영정지 10일	운영정지 20일	운영정지 30일
	32. 법 제141조제2항에 따른 관계공무원의 출입·검사를 거부 방해 또는 기피한 때	법 제113조 제1항제10호	학원	운영정지 20일	운영정지 40일	운영정지 60일
			전문 학원	운영정지 20일	운영정지 40일	운영정지 60일
명령 위반	33. 법 제141조제2항에 따른 시설·설비의 개선 기타 필요한 명령에 따르지 아 니한 때	법 제113조 제1항제11호	학원	3개월 이내 시정명령	운영정지 10일	운영정지 20일
			전문 학원	3개월 이내 시정명령	운영정지 10일	운영정지 20일
교통 안전 교육	34. 교통안전교육을 실시하 지 아니한 때	법 제113조 제2항제1호	전문 학원	운영정지 10일	운영정지 20일	운영정지 30일
	35. 제79조 각 호의 어느 하 나의 교통안전교육기관의 지정취소 처분의 사유에 해당하는 때	법 제113조 제2항제2호	전문 학원	운영정지 10일	운영정지 20일	운영정지 30일
기타	36. 법 제113조제1항 또는 제 2항에 따른 학원의 운영정 지 명령에 위반하여 학원의 운영행위를 계속하는 때	법 제113조 제4항	학원	운영정지 180일	등록취소	
			전문 학원	운영정지 180일	등록취소 · 지정취소	